

1500316-45.2021.8.26.0634

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: JULIANA GUIMARAES ORNELLAS

Comarca: Tremembé

Foro: Foro de Tremembé

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... não são indicativas de tráfico, adequando-se sua conduta ao art. 28 da Lei nº 11.343/06. Por outro lado, não há que se falar em atipicidade da conduta. É que a ínfima quantidade de droga apreendida não rende ensejo à aplicação do princípio da insignificância, pois se trata de crime de perigo abstrato, cuja violação ao bem jurídico tutelado (saúde pública), consuma-se com o simples ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tremembé

Foro de Tremembé

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Costa Cabral, 1183, Centro - CEP 12120-000, Fone: (12) 3672-3554, Tremembe-SP -

E-mail: tremembejec@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 18h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500316-45.2021.8.26.0634

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

3061248/2021 - DEL.POL.TREMEMBE, 19239601 - DEL.POL.TREMEMBE, 19239571 - DEL.POL.TREMEMBE, 19239572 - DEL.POL.TREMEMBE, 19239573 - DEL.POL.TREMEMBE, 19239575 - DEL.POL.TREMEMBE, 19239576 - DEL.POL.TREMEMBE, 19239577 - DEL.POL.TREMEMBE

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

FELLIPE COUTO ALVES

Data da Audiência:

10/03/2022

Aos 10/03/2022, nesta cidade de Tremembé, Estado de São Paulo, na sala de audiências virtuais do Juizado Especial Criminal da COMARCA DE TREMEMBÉ, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito Drª. Juliana Guimarães Ornellas, comigo Escrevente abaixo assinado, foi ABERTA A AUDIÊNCIA remota, realizada através do aplicativo Microsoft Teams. Apregoadas as partes, compareceram virtualmente o DD. Promotor de Justiça Dr. Henrique Lucas de Miranda, bem como o autor do fato, FELLIPE COUTO ALVES e seu defensor nomeado Dr. Renato Marcondes da Fonseca Ragasine - OAB/SP 332.312. Ausentes as testemunhas de acusação. Inicialmente foi dada a palavra ao Dr. Defensor para manifestar sobre a denúncia e por ele foi dito o seguinte: "MMª. Juíza, por primeiro, entendo não ser o caso de recebimento da denúncia, uma vez que não há justa causa para tanto. Caso assim não entenda Vossa Excelência, a defesa protesta por provar a inocência do acusado, no decorrer da ação penal". Em seguida, pela MMª. Juíza foi dito: "Havendo indícios da autoria e materialidade, suficientes para instauração da lide penal, recebo a denúncia. A seguir, pela MMª. Juíza, foi interrogado o réu, através de recurso audiovisual, cuja gravação ficará armazenada no Microsoft One Drive. O Ministério Público desistiu da oitiva das testemunhas faltantes, o que foi homologado pela MMª. Juíza. Após, pela MMª. Juíza, foi dito: "Declaro encerrada a instrução e, não havendo mais

provas a serem produzidas, passo para os debates orais." As manifestações do Ministério Público e da Defesa foram gravadas e o arquivo permanecerá armazenado no Microsoft One Drive. Após, pela MMª Juíza foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, parte final, c.c. o art. 81, §3º, ambos da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido, FELLIPE COUTO ALVES confessou o porte da droga para uso próprio. As testemunhas, em solo policial, em consonância com a confissão, confirmaram a apreensão da droga. A quantidade e as circunstâncias não são indicativas de tráfico, adequando-se sua conduta ao art. 28 da Lei nº 11.343/06. Por outro lado, não há que se falar em atipicidade da conduta. É que a ínfima quantidade de droga apreendida não rende ensejo à aplicação do princípio da insignificância, pois se trata de crime de perigo abstrato, cuja violação ao bem jurídico tutelado (saúde pública), consuma-se com o simples porte, para uso próprio. A aludida infração, de perigo abstrato ou presumido, destina-se àquele que, via de regra, é encontrado com pouca quantidade de entorpecente e que não será processado pela traficância. Ademais, a insignificância não encontra previsão legal em nosso ordenamento jurídico, sendo ademais lacunoso e vacilante o critério empregado para utilização do princípio. Outrossim, eventual habitualidade criminosa do agente não indica necessariamente ser ele viciado em drogas. É preciso que se tenha nos autos dados ou indícios sérios/seguros que seja ele viciado/dependente de drogas, o que não é o caso em apreço. Na fase da individualização das penas, considerando o sistema trifásico e as disposições equivalentes previstas pela Lei n. 11.343/06 (art. 28 - pequeníssima gravidade do delito e confissão), o réu merece a pena de advertência, mediante a qual, em audiência específica, será avisado, advertido e censurado sobre os efeitos negativos da droga em relação à sua saúde e à de terceiros. Tal sanção penal tem natureza jurídica de pena, pelo que poderá, no futuro, gerar reincidência. Com base no princípio da autoridade, no dever de respeito às decisões judiciais e na intenção presente e "futura" do legislador pátrio (andou mal na redação do art. 28 da Lei Especial), sem prejuízo de eventual falta grave se o fato ocorrer em interior de estabelecimento penal (regressão etc.), a reincidência é a única consequência propriamente dita que vejo como capaz de eventualmente impedir o acusado de reiterar alguma conduta criminosa. Na hipótese de desrespeito puro e simples por parte do condenado acerca do cumprimento da condenação, por exemplo, em prestação de serviços à comunidade, a prisão atualmente é impossível juridicamente, levando à inexequibilidade do respectivo título judicial (finalidades preventiva e punitiva da pena). Acredito que mais, seja desnecessário aduzir. Diante do exposto, e do mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação penal, a fim de condenar a(o) ré(u), FELLIPE COUTO ALVES, à pena de advertência sobre os efeitos da droga, em obediência ao art. 28, inc. I, por incurso no art. 28, caput, ambos da Lei n. 11.343/06. Custas na forma da lei. Publicada em audiência. Registre-se. Saem os presentes intimados". Em seguida, pela MMª Juíza, foi homologado o pedido de renúncia ao prazo recursal da Defesa e da(o) ré(u), anotando-se a preclusão lógica relativamente ao Ministério Público quanto ao interesse recursal, devendo, por conseguinte, ser certificado de plano o trânsito em julgado. Por economia e celeridade processual, o(a) condenado(a) foi admoestado(a), pelo Magistrado, nos moldes do art. 28, inc. I, da Lei nº 11.343/06, sendo avisado, advertido e censurado sob os efeitos negativos da droga em relação a sua saúde e a de terceiros, bem como, esclarecido que a advertência tinha natureza jurídica de pena, e assim poderia gerar, no futuro, reincidência, fazendo com que no caso de novo envolvimento com drogas seja aplicada medida mais eficiente, como prestação de serviço à comunidade e/ou medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. A seguir, dada a palavra ao Ministério Público e à Defesa, ambos manifestaram-se pela extinção da pena. Após, então, pela MMª Juíza foi dito: "A presente advertência, oriunda de condenação, obviamente, tem natureza jurídica de pena. Assim, acompanhando o pleito da Defesa e do Ministério Público, pelo seu cumprimento, na forma acima, julgo extinta a pena do condenado, FELLIPE COUTO ALVES. Publicada esta em audiência. Se o caso, arbitro os honorários no valor máximo previsto na tabela do Convênio DPESP/OAB para os atos praticados". Em seguida, foi homologado pela MMª Juíza o pedido de renúncia ao prazo recursal da

Defesa e do réu, anotando-se a preclusão lógica relativamente ao Ministério Público quanto ao interesse recursal. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CERTIFICO, DE PLANO, NA PRESENTE DATA, O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA SENTENÇA, PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO, DEFESA E RÉU. Saem os presentes intimados. NADA MAIS. Tremembé, . Eu, (Ana Carolina Vieira Abreu), Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.

ADVERTÊNCIA: Excepcionalmente e em razão da pandemia causada pelo COVID-19, considerando a necessidade de dar celeridade aos processos de réu preso e menor apreendido, bem como levando em conta a dignidade da pessoa humana que está privada de liberdade sem julgamento, esta audiência de instrução foi realizada por videoconferência. O juízo e as partes fizeram uso da ferramenta Microsoft Teams recomendada pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo para este fim. A audiência foi gravada em sistema audiovisual e será armazenada em pasta no Microsoft OneDrive até a extinção do processo. Caso as partes tenham interesse, conforme Comunicado CG nº 284/2020, poderão acessar as gravações através do link:

Processo nº 1500316-45.2021.8.26.0634 - JECRIM Tremembé - Audiência Instrução Art. 28 da Lei 11343_06 - Dia 10_03_22 - 14 horas-20220310_142300-Gravação de Reunião.Mp4

Processo nº 1500316-45.2021.8.26.0634 - JECRIM Tremembé - Audiência Instrução Art. 28 da Lei 11343_06 - Dia 10_03_22 - 14 horas-20220310_142015-Gravação de Reunião.mp4
Nada mais. Eu _____ (Ana Carolina Vieira de Abreu), Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA